

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

721/25/פ

הצעת חוק התמודדות עם תופעת נטילת דמי חסות, התשפ"ג–2022

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה לקדם את המאבק בתופעת נטילת דמי חסות.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "דמי חסות" – כסף, תשלום, או כל טובת הנאה אחרת המשולמת בגין מניעת נזק או הסרת איום בידי מקבל התשלום או אחר מטעמו;
- "חסות" – שליטה, פיקוח ואכיפה על אזור, שלא לפי זכות או סמכות שבדין.
- נטילת דמי חסות – 3. (א) המציע או נותן חסות בדרך של איומים, הפחדה, סחיטה או מרמה, דינו עבירה – מאסר שבע שנים, ולא יפחת עונשו משנת מאסר; עונש מאסר לפי סעיף קטן זה לא יהיה כולו על-תנאי.
- (ב) המקבל דמי חסות בדרך של איומים, הפחדה, סחיטה או מרמה – בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, דינו – מאסר עשר שנים, ולא יפחת עונשו משנתיים מאסר; עונש מאסר לפי סעיף קטן זה לא יהיה כולו על-תנאי.

דברי הסבר

תופעת נטילת דמי חסות (פרוטקשן) מבעלי עסקים היא תופעה שגוברת ברחבי ישראל בשנים האחרונות והפכה למכת מדינה. מדובר בתופעה חמורה במסגרתה עבריינים סוחטים בעלי עסקים ומאיימים עליהם כי אם לא ישלמו דמי חסות חודשיים – רכושם או פרנסתם יפגעו. בעבור תשלום דמי החסות מציעים נותני החסות לבעלי העסקים אבטחה להם ולרכושם. בכדי להיאבק בתופעה פסולה זו ולעקור אותה מן השורש, מוצע לקבוע הגדרה ברורה לפעולה של נטילת דמי חסות ולהצביע עליה כעל עבירה שבצידה ענישה מחמירה. מוצע לקבוע עונש של עד שבע שנות מאסר למי שמציע או נותן חסות בדרך של איומים, הפחדה, סחיטה או מרמה, ולקבוע ענישה מינימאלית של שנת מאסר בגין ביצוע העבירה שלא תהיה כולה על תנאי. כמו כן, למקבל דמי חסות בתנאים כאמור, מוצע לקבוע עונש של עד עשר שנות מאסר וכן ענישה מינימאלית של שנתיים מאסר שלא תהיה כולה על תנאי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

